

1500427-28.2022.8.26.0526

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ALVARO AMORIM DOURADO LAVINSKY

Comarca: Salto

Foro: Foro de Salto

Vara: 3ª Vara

Data de Disponibilização: 31/05/2022

... da materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, conforme exposto. Assim, satisfatoriamente comprovadas a materialidade e autoria do delito de tráfico de drogas, passo a dosagem da pena.

Analizada as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, o réu ostenta maus antecedentes mas serão valorados como reincidência, culpabilidade, conduta social, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Salto

Foro de Salto

3ª Vara

Av. Dom Pedro II, 261, Salto-SP - cep 13320-240

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500427-28.2022.8.26.0526 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500427-28.2022.8.26.0526

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2049817/2022 - DEL.POL.PLANTÃO SALTO, 23154982 - DEL.POL.PLANTÃO SALTO, 350/22/608

- DEL.POL.PLANTÃO SALTO, 2049817 - DEL.POL.SALTO, 350/22/608 - DEL.POL.SALTO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FÁBIO DE SOUZA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ALVARO AMORIM DOURADO LAVINSKY

Vistos.

Trata-se de ação penal movida pelo Ministério Público contra o réu FÁBIO DE SOUZA, por infração ao artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 do Código Penal porque, em tese, no dia 21 de fevereiro de 2022, por volta das 10h48min, na Rua Vaticano, nº 388, Jardim União, nesta Cidade e Comarca de Salto/SP, o acusado trazia consigo e guardava para entrega a consumo e fornecimento a terceiros, ainda que gratuito, a) 56 (cinquenta e seis) porções de "cocaína", acondicionadas em microtubos plásticos, com peso líquido de 23,75g (vinte e três gramas e setenta e cinco centigramas); e b) 28 (vinte e oito) porções de "cocaína", em sua forma petrificada, popularmente conhecida como "crack", acondicionadas em microtubos plásticos, com peso líquido de

4,16g (quatro gramas e dezesseis centigramas), tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A denúncia foi oferecida em 28 de março de 2022 (fls. 52-56).

O réu foi notificado pessoalmente e apresentou defesa escrita (fls. 73-74).

A denúncia foi recebida em 27 de abril de 2021 (fls. 82-85).

Durante a instrução processual foram inquiridas duas testemunhas de acusação e o réu foi interrogado. Nas alegações finais orais o Ministério Público requereu a condenação do réu nos termos da denúncia. A Defesa, por sua vez, requereu a absolvição do acusado.

É o relatório do essencial.

Fundamento e decido.

O pedido de instauração de incidente para verificação de dependência toxicológica foi indeferido em fls. 82-85 e a Defesa não apresentou qualquer nova prova que autorize a revisão da mencionada decisão.

No mérito, a ação penal deve ser julgada procedente.

A materialidade do tráfico de drogas está comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (fl. 01), boletim de ocorrência (fls. 02-03), auto de exibição e apreensão (fl. 04), auto de constatação (fl. 05) e laudo de exame químico toxicológico (fls. 45-48), bem como por toda prova oral coligida nos autos.

A autoria do crime de tráfico também é certa.

As testemunhas de acusação, Thiago Rogério Alves e Wanderley Ribeiro Chaves, guardas municipais, foram uníssonos ao afirmar em Juízo que estavam em patrulhamento e viram um indivíduo próximo a um recuo do muro, que seria destinado a uma caixa de relógio/medidor de energia elétrica ou água. Ao notar a presença dos guardas o acusado jogou algo dentro do recuo do muro, saindo na sequência, quando foi abordado, jogou outra sacola plástica no chão. Em revista pessoal nada de ilícito foi encontrado. Em uma das sacolas havia 28 microtubos contendo crack, a outra continha 56 microtubos de cocaína. O investigado disse que recebeu a droga de William Gordinho e iria repassar a um adolescente, loiro, para venda e ganharia R\$ 50 (cinquenta reais) para fazer isso.

O réu, interrogado judicialmente, confessou os fatos a ele imputados. Alegou que estava trazendo consigo drogas destinadas ao tráfico. Receberia R\$ 50,00 (cinquenta reais) para levar a droga até a Rua Vaticano e uma terceira pessoa, um "alemaozinho", retiraria a droga do local.

A confissão do réu foi satisfatoriamente corroborada pelos depoimentos das testemunhas inquiridas em juízo, guardas municipais que participaram da ocorrência. Esses testemunhos autorizam o reconhecimento da autoria do crime de tráfico na modalidade "transportar" e "guardar". O réu guardava e trazia consigo 56 (cinquenta e seis) porções de "cocaína" e 28 (vinte e oito) porções de cocaína na forma de "crack", acondicionadas em microtubos plásticos, denotando-se o intuito de comercialização.

As declarações de policiais e guardas municipais possuem relevância e autorizam a condenação, quando isentos de má-fé ou suspeição, e apoiados nos demais elementos de prova, como na hipótese. Nesse sentido:

"As declarações dos agentes estatais, a princípio, são isentas de suspeita e só não possuem valor quando estes agem de má-fé, o que não é o caso. Desta forma, inexistindo circunstâncias que afastem a eficácia probatória do depoimento dos policiais e considerando que suas declarações foram ratificadas em juízo, mister é o reconhecimento do seu valor probante (Ap. Crim. (Réu Preso) n. 2010.079995-7, de Jaraguá do Sul, rela. Desa. Salete Silva Sommariva)."

E mais, inexistente qualquer suspeição nos depoimentos judiciais que sejam prestados por policiais, sejam civis ou militares, mesmo porque seria um contrassenso o Estado, que outrora os credenciara para o exercício da repressão criminal, outorgando-lhes certa parcela do poder estatal, posteriormente, quando os chamassem à prestação de contas, perante o Poder Judiciário, não mais lhes emprestasse a mesma credibilidade no passado emprestada. Nesse sentido, por sinal, a jurisprudência:

"A jurisprudência do STF é no sentido de que a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita" (STF-HC 70.237- Rel. Carlos Velloso - RTJ

157/94)";

"O valor de depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em Juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (STF-HC 73.518-5 - Rel. Celso de Mello - DJU 18.10.96, p. 39.846)".

Assim, analisando-se as provas colhidas, sobretudo durante a fase judicial, há de se reiterar que o pedido deve ser julgado procedente pela comprovação da materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, conforme exposto.

Assim, satisfatoriamente comprovadas a materialidade e autoria do delito de tráfico de drogas, passo a dosagem da pena.

Analisada as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, o réu ostenta maus antecedentes mas serão valorados como reincidência, culpabilidade, conduta social, personalidade do agente, motivos são normais à espécie, as circunstâncias e consequências do crime, não devem ser valorados negativamente, razão pela qual fixo a pena-base em 5 (cinco) anos, de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, a agravante da reincidência (vide fl. 106-108 - processo 0000046-89.2016.8.26.0628) fica compensada pela atenuante da confissão espontânea, motivo pelo qual mantenho a pena no mínimo legal

Ausentes causa de diminuição e aumento, torno definitiva a pena de em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, no mínimo legal.

Diante da reincidência e quantidade de pena aplicada o regime inicial será o fechado, conforme artigos 33 e 59, ambos do Código Penal.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito e incompatível com o benefício da suspensão da pena, uma vez que não preenchidos os requisitos do artigo 44 e do 77 a 82, todos do CP.

Ante o exposto, e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para o fim de CONDENAR o réu FABIO DE SOUZA, qualificado nos autos, ao cumprimento da pena de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, no mínimo legal, pela prática do crime previsto no artigos 33, "caput", da Lei nº 11.343/06.

Considerando que o réu respondeu ao processo preso, há perigo concreto de reiteração delitiva, razão pela qual nego-lhe o direito de apelar em liberdade. Comunique-se, desde logo, a penitenciária em que se encontra recolhido ou, se necessário, expeça-se mandado de prisão.

Arcará o réu ainda com o pagamento das custas processuais (Lei Estadual n.º 11.608, de 29 de dezembro de 2003, artigo 4º, §9º, alínea "a"), com as ressalvas da lei de assistência judiciária, que ora lhe concedo.

Após o trânsito em julgado: (i) comunique-se ao Juízo Eleitoral para as providências cabíveis, na forma do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal; (ii) expeça-se a guia para execução, devendo a pena de multa ser cobrada nestes autos e (iii) expeça-se certidão de honorários advocatícios no correspondente item da tabela do convênio OAB - Defensoria/SP à advogada dativa, para retirada exclusivamente pela internet .

Oportunamente, ao arquivo.

Publique-se e intime(m)-se

Salto, 31 de maio de 2022.

MARGEM DIREITA